

1. 개정 이유

소년수형자의 폭행피해 등과 관련한 설문조사 시기를 개정하고, 「형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률 시행규칙」상 수형자의 전화통화 허용횟수 개정에 따라 소년수형자의 전화통화 허용횟수를 개정함

2. 주요내용

- 가. 소년수형자 대상 폭행피해 등 설문조사 시기 개정(안 제9조)
- 나. 법무부 온라인민원서비스에 의한 인터넷 편지규정 삭제(안 제19조)
- 다. 소년수형자의 전화통화 허용횟수 개정(안 제20조)

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 해당사항 없음
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당기관 없음
- 라. 기 타 : 1) 신·구조문대비표, 별첨
2) 규제신설·폐지 등 없음

소년수형자 처우 등에 관한 지침 일부개정예규안

소년수형자 처우 등에 관한 지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제9조제4항 중 "분기"를 "매월"로 한다.

제18조제3항 중 "가족접견실"을 "가족만남실"로 한다.

제19조제1항을 삭제한다.

제20조제1항제1호 중 "6회"를 "20회"로 하고, 같은 항 제2호 중 "4회"를 "10회"로 하며, 같은 항 제3호 중 "2회"를 "5회"로 하고, 같은 항 제4호 중 "1회"를 "2회"로 하며, 같은 조 제3항 중 "교육·교화상 특히"를 "교육·교화상"으로, "있다"를 "있으며, 특히 가족과의 유대관계를 적극 고려하여야 한다"로 한다.

제35조제1항 전단 중 "가족접견실"을 "가족만남실"로 한다.

제39조 중 "2023년 7월 1일"을 "2024년 1월 1일"로, "6월 30일"을 "12월 31일"로 한다.

부 칙 <제0000호, 2024. 6. 25.>

제1조(시행일) 이 지침은 2024년 7월 1일부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제9조(신체검사와 설문조사) ① ~ ③ (생략) ④ 소장은 소년수형자 등을 대상으로 <u>분기 1회 이상</u> 설문조사를 실시하여 폭행에 의한 피해유무를 확인하고, 그 처리결과를 기록 유지하여야 한다. ⑤ (생략)	제9조(신체검사와 설문조사) ① ~ ③ (현행과 같음) ④ ----- -- <u>매월</u> ----- ----- ----- -----.
제18조(접견) ①·② (생략) ③ 소년교도소 등에는 소년수형자 등이 가족과 유대를 강화하는데 도움을 줄 수 있는 <u>가족접견실</u> 을 설치할 수 있다.	제18조(접견) ①·② (현행과 같음) ③ ----- ----- ----- <u>가족만남실</u> ----- -----.
제19조(편지) ① <u>소년수형자 등이 수취하는 편지의 종류는 다음 각 호와 같다.</u> 1. <u>일반편지</u> : 일반 우편업무를 통한 방법으로 수취하는 편지 2. <u>전자(인터넷) 편지</u> : 법무부 온라인민원서비스에 의한 인터넷 편지 3. <u>삭제</u> ② (생략)	제19조(편지) <삭제> ② (현행과 같음)
제20조(전화통화의 허용횟수) ① 소년수형자 등의 경비처우급에 따른	제20조(전화통화의 허용횟수) ① -- -----

전화통화 허용횟수는 다음 각 호와 같다.

1. 개방처우급 : 월 6회
2. 완화경비처우급 : 월 4회
3. 일반경비처우급 : 월 2회
4. 중(重)경비처우급 : 월 1회

② (생 략)

③ 소장은 제1항에도 불구하고 교육·교화상 특히 필요하다고 인정하는 경우에는 전화통화 횟수 및 시간을 추가하거나 연장할 수 있다.

제35조(가족관계회복 지원 등) ① 소장은 소년수형자 등에 대하여 가족관계회복을 위한 가족만남의 날 행사, 가족만남의 집 이용, 가족접견실 이용, 가족사랑캠프를 실시할 수 있다. 이 경우 제18조의 접견 허용횟수에는 포함되지 아니한다.

② ~ ④ (생 략)

제39조(재검토기한) 법무부장관은 이 예규에 대하여 2023년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

-----.

1. ----- 20회
2. ----- 10회
3. ----- 5회
4. ----- 2회

② (현행과 같음)

③ ----- 교육·교화상 -----
----- 있으며, 특히 가족과의 유대관계를 적극 고려하여야 한다.

제35조(가족관계회복 지원 등) ① -----

----- 가족
만남실 -----
-----.
-----.

② ~ ④ (현행과 같음)

제39조(재검토기한) -----
----- 2024년 1월 1일-----

----- 12월 31일-----

-----.
